

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3400/2532

กรมแรงงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ปัญญา กิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (7)

ป.วิ.พ. มาตรา 65

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

การจะอนุญาตให้ทนายความถอนตนจากการแต่งตั้งเป็นทนายความหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลย ทนายจำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานควรให้ทนายจำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขอถอนตัวไปให้จำเลยทราบเสียก่อน และควรมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อนนั้นเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 การฟ้องเรียกเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเข้าสมทบกองทุนเงินทดแทนไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ซึ่งมีกำหนด 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล มีคนงานเกินกว่า 20 คนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนต่องานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ระหว่างปี 2527 ถึงปี 2530 จำเลยทั้งสองยังติดค้างไม่ส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มแก่โจทก์อยู่เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,254.87 บาท ได้ทวงถามแล้วจำเลยไม่ยอมชำระขอให้ศาลบังคับให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยเงินเพิ่มตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่าระหว่างปี 2527 ถึงปี 2530 จำเลยหยุดประกอบกิจการจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มแก่โจทก์อย่างไรก็ดีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ที่โจทก์อ้างถูกยกเลิกไปแล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) นอกจากนี้ตามคำฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายให้ชัดเจนซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับตามคำฟ้อง จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง ในชั้นพิจารณาเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้วครั้งถึงวันนัดสืบพยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยที่ 2 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายความของจำเลยที่ 1 ถอนตัวตามคำร้องและไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 เลื่อนการสืบพยาน ให้ถือว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีพยานมาสืบ ซึ่งทนายจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางไว้แล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 150,254.87 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยเงินเพิ่มตามกฎหมายอัตราร้อยละห้าต่อเดือนนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 10 มีนาคม 2531) จนกว่าจะชำระเสร็จ ทนายจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางลงวันที่ 23 สิงหาคม 2531 และจำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานกลางต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่ทนายจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งว่า ทนายจำเลยที่ 1 ขอลงตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 เนื่องจากความคิดเห็นในการดำเนินคดีของจำเลยที่ 1 กับทนายจำเลยที่ 1 ไม่ตรงกัน และถ้าทนายจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินคดีต่อไป รูปคดีอาจเกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 1 เป็นอันมาก ศาลควรมีคำสั่งให้ทนายจำเลยที่ 1 นำส่งสำเนาคำร้องขอลงตัวไปให้จำเลยที่ 1 ทราบเสียก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ ทั้งควรมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อนอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาสั่งตามคำร้องหรือว่าจะให้สืบพยานจำเลยต่อไป เพราะจำเลยที่ 1 ยังไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าทนายจำเลยที่ 1 ขอลงตัว พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ทนายความที่ตัวความได้แต่งตั้งให้มาเป็นทนายความในคดี จะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ทนายความที่ตัวความได้แต่งตั้งให้เป็นทนายในคดี จะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่นั้นก็ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลว่า ทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบซึ่งศาลแรงงานกลางต้องนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้โดยนัยแห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 พึงเห็นได้ว่า การที่จะอนุญาตให้ทนายความถอนตนจากการแต่งตั้งนั้นหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งการที่ทนายจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางควรจะให้ทนายจำเลยที่ 1 นำส่งสำเนาคำร้องขอลงตัวไปให้จำเลยที่ 1 ทราบเสียก่อนและควรมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อนเพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้ทราบว่า ทนายจำเลยที่ 1 ขอลงตัวนั้น เท่ากับเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งว่าศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยที่ 1 ถอนตนจากการตั้งแต่งเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 โดยไม่ชอบ จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 55 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์อีกประการหนึ่งว่า คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว เพราะการฟ้องเรียกเอาเงิน

สมทบกองทุนเงินทดแทนต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) มิใช่ฟ้องภายในอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 โจทก์ฟ้องคดีนี้พ้นกำหนด 2 ปีแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 บัญญัติว่า "สิทธิเรียกร้องดังกล่าวต่อไปนี้มีกำหนดอายุความสองปี คือ

(1) บุคคลผู้เป็นผู้ค้า ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้เป็นช่างฝีมือและบุคคลจำพวกประกอบศิลปอุตสาหกรรมเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของทำของและค่าดูแลกิจการของผู้อื่น รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปเว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้นั่นเอง

ฯลฯ

(7) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (1) แต่เป็นผู้ค้าในการดูแลกิจการของผู้อื่น หรือรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปด้วย ฯลฯ"

การที่โจทก์ในฐานะผู้รับผิดชอบกองทุนเงินทดแทนฟ้องเรียกเงินที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องจ่ายเข้าสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายนั้นถือไม่ได้ว่าโจทก์ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้ค้าในการดูแลกิจการของผู้อื่น หรือรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างที่พึงได้รับจากการนั้น หรือฟ้องเรียกเงินที่ได้ออกทดรองไป กรณีของโจทก์ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ดังที่จำเลยอุทธรณ์ขึ้นมาแต่เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คือต้องใช้อายุความทั่วไปซึ่งมีกำหนด 10 ปี ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>